

1501202-16.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito. Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501202-16.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501202-16.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124348/2022 - 05º D.P. ACLIMACAO, 24809187 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 2124348 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GUILHERME MOURA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LUCAS GUILHERME MOURA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, observado, ainda, o disposto na Lei n.º 8072/90 (crime equiparado a hediondo), porque, segundo a denúncia, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 07h41min, na Rua Violeta, nº 195, Jardim Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 4.766 porções de cocaína com peso líquido de 5155,6 gramas, 1.270 porções de crack com peso líquido de 1160,5 gramas, 1 tijolo de crack com peso líquido de 619,6 gramas, 1 tijolo de cocaína com peso líquido de 623,5 gramas, 672 porções de maconha com peso líquido de 1260,5 gramas, 5 tijolos de maconha com peso líquido de 3908,7

gramas, e 100 porções de lança-perfume com peso líquido de 100 mililitros, conforme boletim de ocorrência a fls. 7/11, auto de exibição e apreensão de fls. 13/15 e laudo de constatação a fls. 16/21 (fls. 85/86).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/80).

Devidamente notificado (fls. 132/133), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls.139/159).

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022 (fls. 160/163).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição e apreensão (fls.13/15), laudo de constatação provisória (fls. 16/21), autos de entrega (fls. 118/119 e fls. 120/122), exame químico-toxicológico - laudo definitivo (fls. 123/126 e fls. 172/175), dando conta de que as substâncias apreendidas tratava-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL, bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado LUCAS GUILHERME MOURA DA SILVA, em solo policial, disse que estava saindo para trabalhar e sua vizinha Erica, pediu para ele estacionar o veículo GM/Montana para ela na Rua Violeta. Que, antes de pegar o veículo "JR", que reside nas proximidades, mas não sabe informar o endereço, pediu para ele pegar uma sacola na Rua Violeta, 195 e disse que a porta estava encostada e que lhe pagaria R\$ 100,00 para que ele levasse a sacola até a rua de cima, onde JR estaria esperando. Que, após estacionar o veículo para Erica, o interrogado foi até a casa de número 195 e pegou uma sacola plástica que estava no chão, e que quando saía da casa, foi abordado pelos policiais e contou a eles o que havia acontecido e que no interior da casa havia mais drogas e deixou eles entrarem (fls.06). Em juízo, o réu confessou os fatos, alegando que conhecido de vulgo NR lhe ofereceu a quantia de R\$ 100,00 para pegar uma sacola com drogas em uma casa. Não sabia se havia mais entorpecente no local.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares AGAMENON CARGNELUTTI GONÇALVES e BRUNO DIEGO DE SOUZA BASSAN, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que, dando continuidade as diligências relacionadas a ordem de serviço de nº 74/2022, no intuito de identificar os possíveis fornecedores de drogas que abastecem a região central da cidade. Durante a investigação, por meio de inteligência policial, foi levantado que naquele local eram armazenadas drogas, que seriam distribuídas na região da Cracolândia. Em diligências no local dos fatos, visualizaram um automóvel GM Montana, placas HKW2937, cor branca se aproximando, parando naquele local e o indivíduo adentrando no imóvel. O depoente permaneceu em campana velada, quando o indivíduo saiu do imóvel, com uma sacola. Em razão da fundada suspeita, resolveram realizar a abordagem, sendo encontrado no interior da sacola grande quantidade de maconha e crack, já embalada em pinos. Indagado o indiciado se havia mais drogas no interior daquele imóvel, respondeu afirmativamente e franqueou a entrada aos policiais. No interior do imóvel, local não habitado, uma vez que não havia moveis ou qualquer objeto que indicasse moradia, foi encontrado mais uma grande quantidade de drogas, sendo elas, cocaína, crack, maconha e lança perfume, além de vários pinos e petrechos utilizados para fabricação e embalagem da droga. Indagado a respeito da procedência da droga, alegou que um indivíduo de vulgo "JR" havia lhe pago para retirar as drogas daquele local e entregar a ele na rua de cima e foram

até àquela rua, porém não logrou-se êxito em localizar JR. Em razão do cenário apresentado o indiciado e as drogas foram apresentados a autoridade policial, para as providências legais de polícia judiciária (fls. 02/03 e fls. 04/05). O policial militar AGAMENON CARGNELUTTI GONÇALVES, em juízo, relatou que recebeu informações de que uma casa teria drogas e guarneceria o tráfico em SP. Foram até o local e fizeram campana. Viram uma pessoa com uma sacola. Fizeram a abordagem e dentro da sacola havia drogas. Dentro da casa, havia muita droga, inclusive tijolos, além de entorpecentes fracionados. O réu possuía a chave do local. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar BRUNO DIEGO DE SOUZA BASSAN, o qual, em juízo, afirmou terem recebido notícias de que uma casa tinha grande quantidade de drogas. Fizeram campana e viram um carro estacionando, o réu entrando na casa e de lá saindo com uma sacola. Feita a abordagem, dentro da sacola foram encontrados entorpecentes. Ele foi indagado e disse que havia mais droga na casa, que era inabitada. O réu tinha a chave da casa. Dentro da casa foi encontrada muita droga, algumas já embaladas para o tráfico e outras ainda para serem porcionadas. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais civis ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que LUCAS trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, não se podendo cogitar em uma absolvição por insuficiência probatória. Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que

participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (4.766 porções de cocaína com peso líquido de 5155,6 gramas, 1.270 porções de crack com peso líquido de 1160,5 gramas, 1 tijolo de crack com peso líquido de 619,6 gramas, 1 tijolo de cocaína com peso líquido de 623,5 gramas, 672 porções de maconha com peso líquido de 1260,5 gramas, 5 tijolos de maconha com peso líquido de 3908,7 gramas, e 100 porções de lança-perfume com peso líquido de 100 mililitros), da forma como estavam embaladas e separadas em pequenas porções prontas para a comercialização, outras ainda em grandes porções dentro da residência, acompanhadas de petrechos para embalagem, caderno de anotações, bem como as circunstâncias em que se deu a abordagem do denunciado, em local indicado como depósito de drogas.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dip; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (grifo nosso).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações

finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, diante da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 42/43), fixo as penas no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a elevada quantidade de drogas será considerada na terceira fase de aplicação das penas, a fim de evitar o bis in idem.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de reduzir as penas, eis que já fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes.

Na terceira etapa, entendo cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, eis que o réu é primário, possui bons antecedentes, não havendo provas de que se dedica a atividades criminosas ou está envolvido com organização criminosa. Nada obstante, diante da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido e alto grau de nocividade, entendo adequada a aplicação da fração de 1/3 (um terço), perfazendo uma pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da quantidade da pena aplicada e primariedade do réu, fixo regime inicial ABERTO.

Diante da quantidade da pena aplicada e primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

Considerando o regime inicial fixado e a aplicação de penas alternativas, defiro o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR LUCAS GUILHERME MOURA DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituído por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de solteira clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, na forma da lei. No entanto, já foi deferido, por este Juízo, os benefícios da Justiça gratuita às fls. 160. Insta consignar que cobrança da taxa estará extinta decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C..

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 1º de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA